הלכות כתובות

סימנים סו, קכו (א-ז)

אפרים שרם וחננאל תורגמן

hananelt@gmail.com | shremim@gmail.com

קיץ תש"פ

סימן סו

תקנת הכתובה

תקנת הכתובה – תמונת על

- **תוקף חיוב הכתובה**
- **תוספת הכתובה**
  - אופן כתיבת הסכום
  - מקומות שנהגו להוסיף
- **הנדוניא**
  - מנהג הבאת הנדוניא
  - כתיבה בכתובה
- **ייחוד ללא כתובה**
  - האיסור
  - מקרים שמותר להתייחד
- **דינים בכתיבה ובקניה**
  - פרטים בכתיבה
  - פרטים בחתימת העדים
  - קניין על הכתובה
  - שבועה
- **נשים שהפכו לחסרות כתובה**
  - מכרה את הכתובה
  - התנה מראש או מחלה על הכתובה
  - איבדה כתובתה

@אגלה מלכות מיכל

תוקף חיוב הכתובה

כתובות נא, א – לא כתב לה כתובה – גובה מתקנת בי"ד.

כתובות י, א – חכמים תיקנו את הסכום. **יבמות** פ, א – תקנת חכמים שלא תהיה קלה להוציא.

ר"ח, גאונים ורמב"ם – חיוב הכתובה דרבנן ולכן יש לשלם 200 זוז מדינה ולא לכתוב "דחזי ליכי מדאורייתא".

השו"ע פסק כדעת הרמב"ם ולכן הכל מכסף מדינה.

כתובת מפותה

תוספות -100 כמו בעולה.

רמב"ם ורש"י – 200

נוב"י – אם לא מגיע קנס (בוגרת) גם לרמב"ם 100.
חת"ס – אם פיתה משודכת שלו – יש לתת 200.

י"א ברא"ש – תוקף החיוב דרבנן, ובכל זאת יש לשלם 200 זוז צורי כדי להקשות על גירושין. ואז כותב "דחזי ליכי".

רמ"א פסק שיש לגבות מכסף צרי. **ח"מ וב"ש** – כמו הרא"ש (גר"א סבר שהוא כר"ת).

ממה גובים את הכסף?

ב"ש – יש לגבות מזיבורית,אלא אם כן כתב "שפר ארעא". במטלטלין הכל עידית.

ב"ח – יש לגבות מבינונית כר"מ שאומר שכתובה דאורייתא

כתובות קי, ב- לדעת רשב"ג אם נשא במקום אחד ועבר – ישלם לפי הסכום היקר => כתובה דאורייתא.

רמב"ן – חיוב הכתובה הוא מהתורה ("מוהר הבתולות") אבל הסכום נקבע ע"י חכמים

ר"ת ור"י פסקו כרשב"ג, ולכן צריך לשלם 200 זוז צורי ולכתוב "דחזי ליכי מדאורייתא".

הגה"מ – גם כתובת אלמנה היא דאורייתא.

בסף/מקור	דאורייתא	דרבנן
צרי	ר"ת ור"י, בעקבות המנהג וכשיטת רשב"ג.	**רא"ש וי"מ** חכמים עשו אסמכתא מ"מוהר הבתולות" ולכן 50 שקל כסף **צרי**. **הגהות מרדכי**
מדינה	**רמב"ן** התורה לא קצבה כמהו מוהר הבתולות שהרי אין שעור כסף בתורה, רק כתוב כסף. לכן כסף מדינה (**ח"מ**)	**רמב"ם, ר"ח וכל הגאונים** ולכן 50 שקל **מדינה**. **ר"ן ורי"ף** 50 מדינה ויש למחוק את המנהג לכתוב "מדאורייתא"

@אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

תוספת הכתובה

אופן כתיבת הסכום

מ"מ, ר"ן וריב"ש – הבעל יכול לכתוב את העיקר והתוספת יחד ואין לחשוש למחלוקת בין הנשים.

שו"ע פסק באופן כללי, **הגר"א** הבין שפסק כר"ן.

מרדכי – ראוי לכתוב בנפרד עיקר ותוספת, כפי שמשמע ממשפחות הכהנים.

הרמ"א כתב שנוהגים כמותו.

ב"ח וב"ש – נהגו לשער את התוספת בזקוקים.

מקומות שנהגו להוסיף

כתובות יב, א – בתי דין של כהנים נהגו להגבות 400 זוז, וכך גם משפחות מיוחסות.

ר"ן וטור – צריך לתת לה את סכום המשפחה, **רא"ש** – אם אבדה יש לבדוק בקרובות המשפחה.
ואם במשפחתו הסכום גבוה משלה – יש ללכת לטובתה.

שו"ע ורמ"א פסקו הכל.

מהרי"ל – זכותו לצאת כנגד מנהג המקום ולתת רק 200 בתנאי שהאשה הסכימה. **ד"מ** – רק לפני ביצוע התנאים.

פסק **הרמ"א** דברים אלו.

מגורים במקום מסוים

רשב"א – אם יש הבדל במקומות והחליטו לגור במקום מסוים, יש לכתוב על פיו.

כך פסק **השו"ע**.

אם רצו לעבור למקום מסוים ומת

ב"ש – הולכים אחרי מקום שהולך אליו.

ח"מ — הולכים לפי המקום שבא ממנו

@אבא מלמד מוסר

הנדוניא

מנהג הבאת הנדוניא

כתובות סו, א – נהגו להביא נדוניא. נכסי מילוג – באחריות האשה, נכסי צאן ברזל – באחריות הבעל.

שו"ע: המנהג שאשה מכניסה נדוניא.
רמ"א: הנכסים הם נכסי צאן ברזל (אחריותו), וזה יכול להיות כסף או בגדים.

ח"מ וב"ש – בגדי הכלה נחשבים לנכסי מילוג (אחריותה).

כתיבה בכתובה

כתובות סו, א – לדעת **ת"ק** על כסף הבעל כותב בכתובה פי 1.5, ועל נכסים כותב 0.8 בגלל הבלאי.

רשב"ג הכל כמנהג המדינה.

רמב"ם – הכל לפי המנהג (כרשב"ג).

שו"ע – יש לפרט כמה נתן לפי המנהג.

י"א בטור – אפשר להגדיל את סכום הכתובה.

י"א בטור –אפשר להפחית ולא להתחייב לסכום גדול.

טור – סכום קבוע לתוספת הכתובה וגם להזכיר נדוניא ולא לכתוב סכום גם אם לא הכניסה כלום.

רמ"א: כותבים שהביאה נדוניא גם אם לא הכניסה כלום.

@אגלה מלא חכמה פיתוח

ייחוד ללא כתובה

האיסור

כתובות ז, א – ר' אמי התיר ביאה בשבת כאשר התפיס מטלטלין, ומשמע שאם לא התפיס - לא.

נחלקו האם יש גם איסור להתייחד כשלא התפיס מטלטלין

בעל ה**עיטור וטור** – אסור אפילו להתייחד, ולא רק ביאה.

שו"ע: אסור להתייחד ללא כתובה.

רמב"ם: "צריך לכתוב כתובה קודם כניסתה". **רמב"ן ור"ן** – אוסר להתייחד, **ב"ח** – רק לכתחילה.

רמב"ן ור"ן: מותר להתייחד ללא כתובה, שהרי אצל ר' **אמי** הוא התחתן ברביעי והתייחד איתה, זה איסור דרבנן ולא החמירו כל כך, אין לחשוש הרבה כי יש תקנת בי"ד.

רמ"א הזכיר את המקלים, בתנאי שלא תהיה ביאה.

ח"מ וב"ש – יודיע לה לפני כן.

@אגלים מלא מוסרא מוסרא

ייחוד ללא כתובה

מקרים שמותר להתייחד

קניין על ידי עדים

רמב"ם: אם עשה קניין ע"י עדים זה מספיק.

שלוש דעות בראשונים כיצד להסבירו

- **סמ"ג** – רק במקומות שנהגו לא לכתוב אפשר.
- **טור ומהרי"ק** – רק בשעת דחק שא"א לכתוב
  - **רמ"א**: רק בשעת דחק ויכתוב שיהיה לו פנאי.
- **ב"י** – מותר לכתחילה
  - **שו"ע**: אפשר לבצע קניין עם עדים לכתחילה

התפסת מטלטלין בנוסף

- **ח"מ** – לא חובה, בפרט אחרי חדר"ג.
- **ישועות יעקב** – אם היה זמן לכתוב אבל הקניין הספיק לה – מועיל לכתחילה.
- **ב"ח** – צריך גם להתפיס מטלטלין בנוסף לקניין

נתינת מטלטלין

כתובות פב, ב – עקרונית א"א להתפיס מטלטלין אלא צריך הבעל לקבל אחריות, אבל **ר' אמי** התיר ביאה בשבת ע"י התפסה.

- **רמב"ם, רי"ף ורא"ש** – לא צריך לקבל אחריות (זמן קצר).
- **תוספות וסמ"ג** – צריך.
  - **שו"ע** התיר לסמוך על זה כשאין זמן אבל יקבל אחריות. **רמ"א**: כשיהיה פנאי יכתוב מיד.

האם מותר להתפיס בשבת?

ר"ן הסתפק האם מותר להתפיס בשבת. מצד אחד אינו בפרהסיא מצד שני ניתן להגיד שהיה קודם שבת

לאחר חדר"ג

כתובות לט, ב – לדעת חכמים אנוסה לא מקבלת כתובה כי לא יכול להוציא אותה. => **ד"מ**: לאחר חדר"ג האיסור פחות חמור.

רמ"א העתיק את הסברה, וכתב שהמנהג לא כך ולכן אין לשנות שכותבים כתובה לכולן.

העמדת ערב קבלן

רשב"א: אסור להעמיד ערב קבלן, שהוא אמור לשלם במקומו הכל.

וכ"פ **השו"ע**.

ח"מ וב"ש: אפילו אם התחייב לתת לערב פיצוי, כי אין משמעות לכתובה.

@אבן מלכה מרכז מיכל

פרטי דינים בכתיבה ובקניה

פרטים בכתיבה

כתיבה ביום

גיטין יח, א – שטרות לא כותבים בלילה. אולם שמואל דימה לתנאי בי"ד שיכול להכתב ביום להיחתם בלילה, ואפשר לומר שאם התחילו ביום והיו עסוקים באותו עניין עד הלילה – כשר.

- **ראבי"ה וסמ"ג** – אם ביצעו קניין וחתימות בלילה – כשרה.
  - **שו"ע** (חו"מ מג, טז) פסל שטר שנחתם בלילה אא"כ עסוקים באותו עניין.
- **תוספות ורשב"א** – התוספת פסולה, אא"כ ביצעו קניין ביום.
  - **ב"ש** – התוספת פסולה אא"כ עשו קניין ביום.

נתינת שכר הסופר

ב"ב קסז, ב – הבעל נותן את שכר הסופר, כי זה שטר שמוטל עליו.

כ"פ **הראשונים**

ופסק **השו"ע**, אפילו אם הבעל ת"ח.

כתיבה ללא נכסים

תוספות, רא"ש ומרכי – הבעל יכול לשעבד את עמו למרות שאין לו נכסים כרגע.

כ"פ **הב"ש**.

כתיבת המעמד האישי

יתומה

- **מרדכי** בשם **ר"ת** – "דהנעלת מבי נשא"
  - **הרמ"א** פסק כמו ר"ת, והכשיר כתובה כמו המרדכי.
- **ר"ש משאנץ ומרדכי** – "מבית אבוה".

גרושה

רמב"ם ותרוה"ד – יש לציין שהיא גרושה כדי להזהיר כהנים

וכ"פ **הרמ"א**.

- **ח"מ וב"ש** – יש לציין שבויה, ובגרושה שלו להדגיש שצריכה רק כתובה אחת.
  - מחזיר גרושתו
    - **מהרש"ל** – "מתרכתא הדרא לגבאי"
- **תשב"ץ** – לא צריך לכתוב מתרכתא(גרושה) כדי לא להוציא לעז
  - **חת"ס** – היום אין לשנות מנהג ולכתוב

בעולה

- **פת"ש** הביא כמה אחרונים שכתבו "פלונית ארוסה".
- **ח"מ וב"ש** כתבו שיש לציין

גר וגיורת

רא"ש – חתן גר יכתוב "פלוני בן אברהם".

גיורת גרושה

- **רדב"ז** כתב שאפשר לכתוב מה שרוצים – או גיורת או גרושה, ע"מ להשמיע לכוהנים שאסורה להם.
- **חת"ס** דרש לכתוב גיורת+גרושה כי מותרת בקרובי האב (הגוי). ובתה פסולה לכהן.

@אגלה מלא מוסרא מוסרא

פרטי דינים בכתיבה ובקניה

פרטים בחתימת העדים

חתימה לפני קניין

כתובות כא, ב – אסור לכתוב "אשרתא דדייני"-קיום השטר, לפני שהעדים באו.(יש שלב לכל דבר)

מרדכי – לכתחילה העדים לא יחתמו לפני קבלת הקניין, אבל נהגו להקל מפני שכל הציבור נמצא שם.

הרמ"א פסק את דברי המרדכי, ואף הזכיר את הקולא.

מתי חותמים העדים?

- מה**מרדכי** משמע שאפשר לחתום לפני מעשה הקידושין,
- **מהר"י מינץ** – יש לחתום אחרי מעשה הקידושין.

חתימה ללא שמיעה

גיטין יט, ב – **רב יהודה** היה מקפיד לקרוא כל שטר שבא לפניו, לפני שחתם.

עולא התיר לסמוך על הסופרים שקראו.

הגהות אשר"י – יש מקלים שהעדים יחתמו על כתובה למרות שלא שמעו, ויש להקל בזה כדי לא להוציא לעז והקהל שמעו את הכתובה

העתיק את דבריו **הרמ"א**.

חתימה למי שלא מבין

עדים לא מבינים

גיטין יט, ב – עדים שלא יודעים לחתום, לדעת ת"ק אפשר לעזור להם למלא את המקום

לדעת **רשב"ג** יש להקל רק בגט.

רא"ש פסק כ**רשב"ג** ולכן עדים שלא קוראים יכולים לחתום רק למעלה לצורך כבוד. אבל חתימת לא שוות ראיה

שו"ע פסק את דבריו.

הבעל לא מבין

מהר"ם – אם הבעל טוען שלא הבין מה התחייב, יש לקבל את טענתו.

רשב"א – פסק תמוה, אבל לא רצה לחלוק עליו.

רמ"א פסק שהבעל לא נאמן.

שבועה

שו"ע יש להשביע את החתם שלא ישא אשה אחרת

רו"פ האחרונים פסקו כמותו

מה הדין בימינו?

- **הר מאזוז** - אין להשביע כיוון שיש חוק, וכן לא אפקטיבי כהפחדה
- גרע"י – יש צד מדרבנן בעניין, לכן בתקיעת כף ללא שם ה'.

קניין על הכתובה

קידושין ט, ב – ההורים הסכימו כמה כל צד יתן לזוג – לא צריך קניין, אלא נקנה באמירה.

- **רב האי, רמב"ם וריב"ש** – גם על כתובה לא צריך קניין.
  - **שו"ע** הזכיר את רב האי כי"א.
- **מרדכי** – צרין קניין.
  - **רמ"א** הזכיר שיש חולקים.

@אבן מלכה מבית מדרש

נשים שהפכו לחסרות כתובה

איבדה כתובתה

יסוד הדין

- **כתובות** נו, ב – לדעת **ר"מ** חייב לכתוב מיד כתובה חדשה וכן פסקו בגמ' כמותו
  - פסקו **הראשונים** ו**השו"ע** שאשה שאיבדה כתובתה צריכה לקבל מיד כתובה חדשה.
- לדעת **חכמים** יכול להשהות כמה שנים.

גובה הסכום החדש

- **מהרי"ק** – זהה לסכום הקודם. **גאונים** – אם כבש אויב את העיר ולא ניתן כמה היה קודם שאבדו כתובות כולן. יש לכתוב כתובות חדשות בהתאם למנהג מקובל.
  - דין זה נפסק ב**רמ"א**.
    - **מוצל מאש** – אם כתב סכום נמוך יותר מהכתובה הראשונה, האשה לא ויתרה ולכן אם תימצא הכתובה הראשונה תגבה יותר. אבל אם כתב שזו הכתובה העיקרית והסכימה – האשה הפסידה.

עיתוי השעבוד

- **י"א בעיטור** – מזמן הכתיבה החדש העיר ה**עיטור** שאם מוצאים את העדים הראשונים יש לכתוב את הזמן הראשון.
  - כ"פ **השו"ע**.

מכרה את הכתובה

מוכרת לבעלה

- **בבא קמא** פט, א – יש מציאות שהאשה מוכרת את כתובתה לבעלה ויתכן שתמחל לו
  - **רמב"ם וטור** – מכרה לבעלה צריך לכתוב כתובה אחרת
    - כ"פ **שו"ע**

מוכרת לאדם אחר

- **בבא קמא** פט, א – יש מציאות שהאשה מוכרת לאדם אחר.
  - **רמב"ם וטור** אם מכרה לאדם אחר החשש שיוציא פחות שייך ולכן לא צריך לכתוב.
    נימוק"י – אין להעביר את הכתובה ע"ש הקונה.
    - **שו"ע** פסק כדברי הפוסקים
      - **ח"מ** העתיק את הנימוק"י.

@אבן מלכה מהדורת מיוחדת

נשים שהפכו לחסרות כתובה

התנה מראש או מחלה

חיוב הבעל לכתובה הראשונה

כאשר האשה מוחלת, מ**ב"ק** פט, א נראה שמועילה לכ"ע.

נחלקו הראשונים בפסיקה ע"פ כתובות נו,א - כאשר התנה קודם החתונה האם תנאו קיים או לא (מעין מחילה)

לר"מ כל תנאי שביצע בטל.

טור ורא"ש – אם התנה שיפחות מהסכום הבסיסי – תנאו בטל (הלכה כר"מ), אם מחלה לו על הכתובה – הועילה המחילה (לפי הגמרא בב"ק).

בשני המקרים צריך לכתוב חדשה שלא סמכה דעתה.

רמב"ם במקום אחד כתב שאם כתבה לו שמוחלת או התנה מראש – תנאו בטל. במקום אחר כתב שהועילה המחילה.

הסבירו מ"מ ור"ן – פסק לפי העיקרון של ר"מ שתנאי ומחילה לא מועילים, ולמרות זאת צריך לכתוב כתובה חדשה משום שלא סמכה דעתה. אבל אם הבעל מעוניין לגרש את אשתו התנאי בטל ולא צריך לכתוב חדשה.

שו"ע פסק כמותם שאע"פ שהמחילה או התנאי מועילים צריך לכתוב כתובה חדשה שלא סמכה דעתה, ולא הזכיר חילוק אם רוצה לגרשה.

לר' יהודה אם התנה בכתב תנאו קיים

אופן המחילה

מרדכי – מחלה בכתב זה הועיל (ח"מ בדעתו – בע"פ יועיל רק אחרי מותו).

רמ"א פסק כמרדכי.

לר' יוסי בכל מקרה התנאי קיים (לא עשו חיזוק).

ר"ן פסק **כר' יוסי** ולכן בשני המקרים אין כתובה וצריך לכתוב חדשה.

עיתוי השעבוד

בעל **העיטור** – במקרה כזה יש לכתוב שעבוד מהזמן החדש.

כ"פ **השו"ע**.

גובה הסכום

טור – יש לכתוב לה עיקר כתובה

וכ"פ **השו"ע**.

ח"מ וב"ש – 200, למרות שאולי היה מקום לכתוב 100 שהרי היא בעולה.

@אבן מלא מוסרת מוסרת

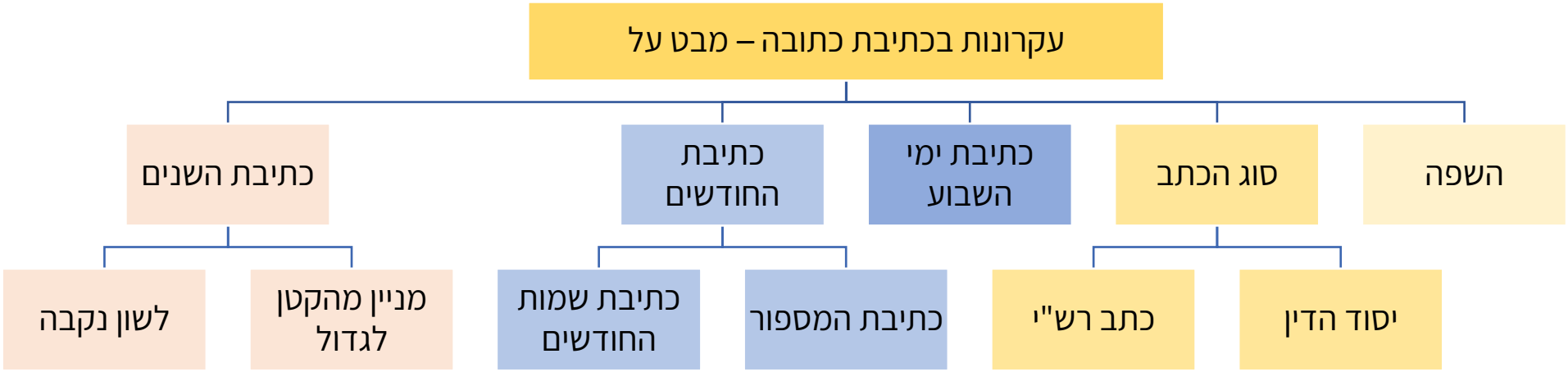
סיכום הבדלים בין ספרדים לאשכנזים

ספרדים	אשכנזים
200 זוז מכסף מדינה	200 זוז מכסף צורי
ללא המשפט "דחזי ליכי"	כולל המשפט "דחזי ליכי מדאורייתא"
מפרטים את שווי התוספת והנדוניא	לא מפרטים את שווי התוספת והנדוניא
נהוג שהחתן נשבע על הנאמר בכתובה	לא נהגו להשביע את החתן

@אגלים מלמודי אגדה

סימן קכו

עקרונות בכתיבת גט וכתובה



@אגלה מלה וכתב וגלה

השפה

כתיבה בשפה אחרת

גיטין יט,א - אפשר לכתוב גט בכל לשון

וכן פסקו **הרמב"ם, רשב"א וטור**

וכ"פ ה**שו"ע**

ח"מ וב"ש: לכתחילה אין לכתוב בשפות אחרות כי קשה לתרגם.

האם מותר לכתוב גט בכמה שפות?

תוספתא גיטין – גט שכתוב בחמש לשונות וחתמו חמישה עדים פסול.

רמב"ם: כתב מקצת בשפה אחת ומקצת באחרת – פסול.

השו"ע פסק שאי אפשר לכתוב מקצתו בשפה אחת ומקצתו באחרת.

סייג רמ"א את הכתיבה שלנו (ארמית ועברית) השו"ע יכשיר:
א. שתיהן ניתנו בסיני
ב. רובו ארמית.
ג. העברית אינה בתורף.

גיטין פז, ב – גט שכתוב עברית ועדיו יוונית – כשר.

ראב"ד: אם כתב בשתי שפות אבל כל החתימות בשפה אחת – כשר.

הרמ"א פסק שיש מכשירים בכמה שפות

ח"מ: הראב"ד רק העלה אפשרות ולא פסק כך.

ב"ש הקל שכל עד יחתום בשפה שלו, ואת הזמנים יכתוב בעברית.

@אבל מה זה בכלל

הכתב

יסוד הדין

תרוה"ד, או"ז וכלבו – יש לכתוב רק בכתב אשורי (כמו ספר תורה), הסבירם **ד"מ**: מעכב בדיעבד.

רא"ש: לכתחילה יש לכתוב באשורי
1. יש להקל במקום עיגון בכתב לא אשורי.
2. יש להכשיר את המילה א-ל מחוברת (לא אשורי).
ב"י: יש להקל בטופס או במילה אחת.

רמ"א פסק שיש להקל רק בשעת דחק.

ר"י מיגאש:אין לכתוב בכתב אשורי משום קדושתו וכן אין לכתוב באותיות מחוברות.

רשב"א ומהרי"ק: מהגמרא לגבי כתב יווני מוכח שכל כתב כשר.

שו"ע פסק שאפשר לכתוב בכל כתב, ונהגו בכתב אשורי.

כתב פרובנציאל (רש"י)

ב"י: יש מי שרצה לפסול כתב רש"י גם לדעת המקלים כי לא דומה לאשורי, והומצא רק לצורכי דפוס.

ד"מ: יש להקל בשעת דחק.

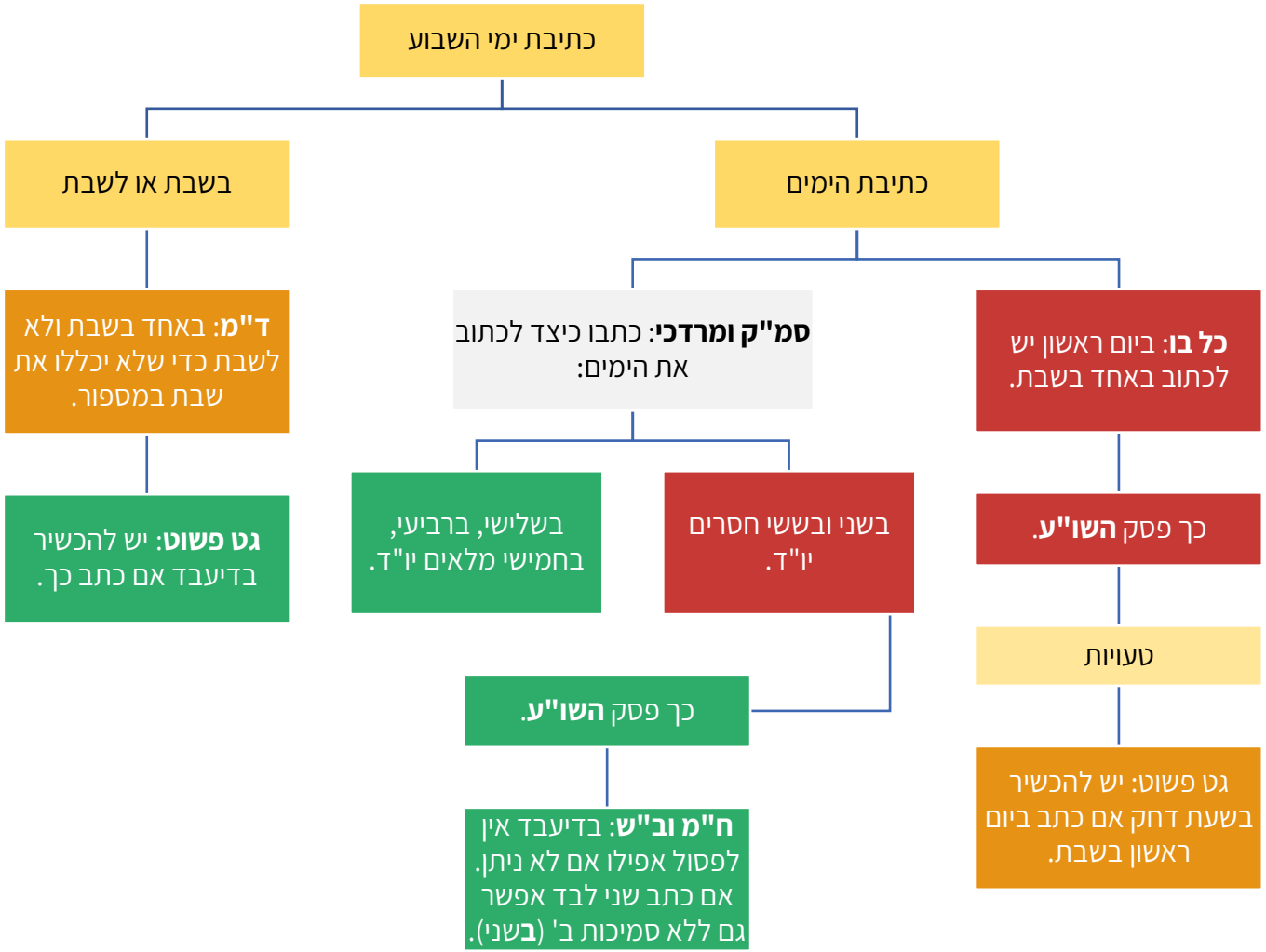
ב"י עצמו סבר שכתב זה כשר, שהרי כל סוגי הכתב הסכמיים. ולא עוד אלא שכתב כזה שונה לגמרי מאשורי ולכן פחות יש סיבה לפוסלו. וכ"כ **ר"י מיגאש ור' יעקב שושן.**

שו"ע הכשיר כתב כזה, אבל כתב שנהגו בכתב אשורי.

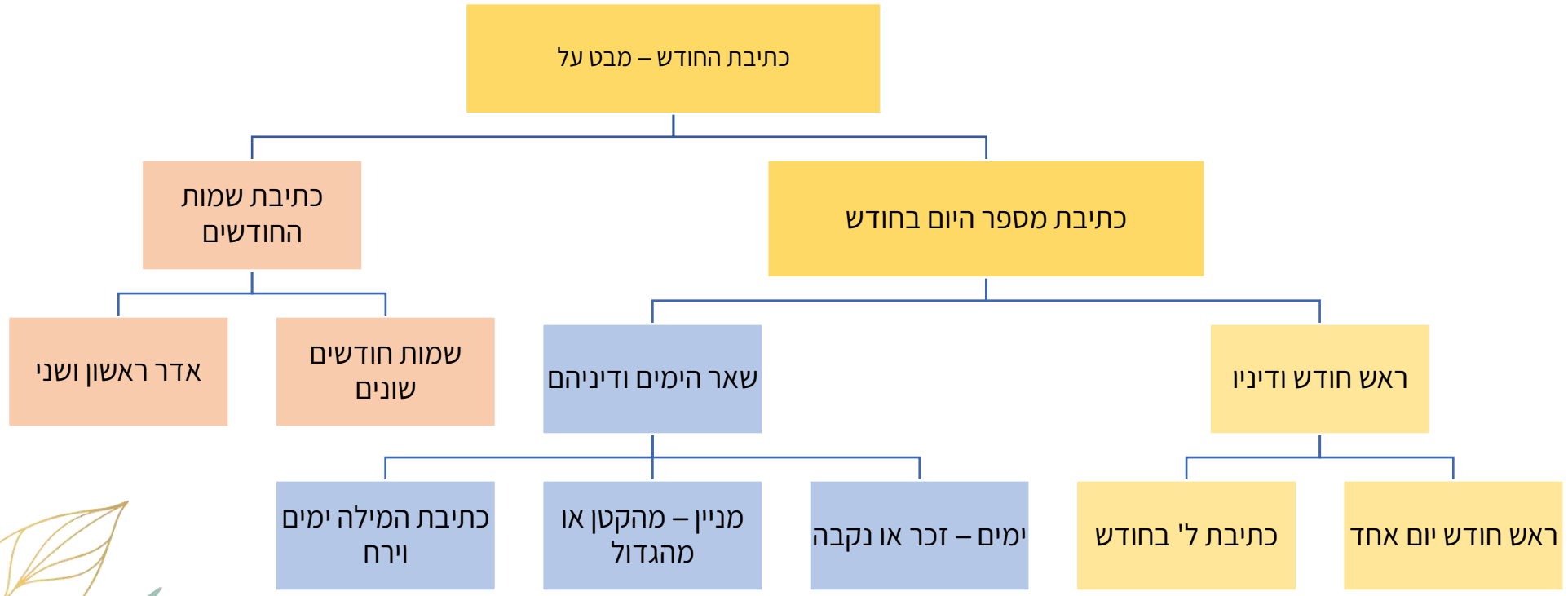
גט פשוט: כתב אשורי עם אותיות נפרדות עדיף על כתב רש"י, אבל אם הוא משובש – רש"י עדיף.

	כתב אשורי	דומה לאשורי חסר קוצו של יו"ד	כתב פרובנציאל	כתב מחובר
תרוה"ד, או"ז וכלבו				
רא"ש				
ב"י				
ר"י מגא"ש, רמב"ם, רי"ו ור"י אבן שושן				
רשב"א מהרי"ק				

@אבן מלכה מיכאל



@אגלה מלה מהדרין


כתיבת החודש – מבט על
כתיבת מספר היום בחודש
כתיבת שמות החודשים
ראש חודש ודיניו
שאר הימים ודיניהם
שמות חודשים שונים
אדר ראשון ושני
ראש חודש יום אחד
כתיבת ל' בחודש
ימים – זכר או נקבה
מניין – מהקטן או מהגדול
כתיבת המילה ימים וירח

@אלמנתי מלכה

ראש חודש ודיניו

ראש חודש יום אחד

לדעת **סמ"ק וט**ור בשם **רבנו פרץ** יש לכתוב "ב**יום** אחד לחודש" (ע"פ ספר חגי).

כך פסק **השו"ע**

המרדכי כתב "באחד לחודש" (ע"פ ספר במדבר).

כך פסק **הנחלת שבעה.**

בנימין זאב – לשתי השיטות יש סימוכין במקרא, ולכן יש להימנע מלתת גט בראש חודש.

רמ"א הזכיר את המרדכי וכתב שבגלל זה יש נמנעים לתת גט בראש חודש.

ח"מ וב"ש ע"פ ב"ח – בשעת הצורך יש לתת גט בר"ח ולכתוב "ביום אחד לחודש".

כתיבת ל' בחודש

ר"ן – יום החודש הראשון לחודש אייר. (כיוון שקוראים לל' בחודש ר"ח..)

ראי"ש וטור – "ביום שלושים של חדש ניסן שהוא חדש אייר"(ואם כתב רק את חודש החדש כשר).
בא' אייר יכתוב – באחד לירח אייר

שו"ע פסק כדעת **הרא"ש והטור**.

גט פשוט – ביום שלושים **לירח** ניסן שהוא חדש אייר"

ח"מ וב"ש – ניתן להחליף את הסדר

סמ"ק, הגה"מ – לא כותבים גט בראש חודש בגלל הספק.

רמ"א: טוב לחשוש לשיטה זו כאשר אין בעיה של עיגון.

ח"מ: חשש להחמיר רק ביום הראשון.

ב"ש: חשש להחמיר ביום הראשון והשני. שגם התלבט אם כותבים יום אחד או אחד לבד.

@אבן מלא מחברת מוכנת

כתיבת שאר הימים ודיניהם

זכר או נקבה

טור: מספור הימים יש לכתוב בלשון זכר: שני ימים, שלשה, ארבעה וגם אחד עשר, שניים עשר). בהמשך אחד ועשרים, שניים ועשרים וכן הלאה.

- כך פסק **השו"ע**.
- **רמ"א** הוסיף שאם שינה ללשון נקבה כשר.
  - **ח"מ וב"ש** הסתפקו האם יש להכשיר כאשר כתב אחת במקום אחד או להיפך.
    - **תורת גיטין** – בכתיבת הזמן אין לפסול כאשר אין טעות בהבנה.
  - גימטריא
    - **גט פשוט** – אם כתבו תאריכים בצורת גימטריא – כשר
    - פת"ש – לא ראוי למהר לתת גט כזה.

כתיב מלא / חסר

סדר גיטין: יש לכתוב שלשה בכתיב חסר, וגם חמשה ושמנה בכתיב כזה (לא מעכב).

כך פסק **הרמ"א**, והכשיר גם כאשר כתב בצורת גימטריא או לא כתב את האות ב' בתחילה.

- **לבוש**: רק בשעת דחק.
- **ב"ש**: אפילו אם לא ניתן וזו לא שעת דחק.

מניין ימים או השנים – מהקטן או מהגדול

- **סמ"ק והגהות מרדכי**: עד 20 הקטן קודם (ארבע עשרה), מעל 20 יש להקדים את המניין הגדול בימים (עשרים ושלוש) ובשנים (חמשת אלפים ארבע מאות ושמונים).
- **כל בו** – המניין המועט קודם בימים (שלשה ועשרים) ובשנים (ארבע מאות וחמשת אלפים).
- **טור**: בימים יש להקדים את המרובה תמיד (שלש עשרה ושלושה ועשרים) ובשנים מעל 20 את המרובה (חמשת אלפים וארבע מאות).
  - כך פסק השו"ע, רמ"א הכשיר אם שינה את הסדר.
    - מס השנים – כמו שסופרים בימינו
    - ימי החודש כמו ספירת העומר

@אגלים מלא מוקדש לזכרו

שאר הימים ודיניהם

כתיבת המילים ימים

הגהות מרדכי: עד 10 ימים כותבים "ימים". מ11 והלאה כותבים "יום"

כך פסק **הרמ"א**, והוסיף שאם התבלבל וכתב "ימים" במקום "יום"שאין לפסול אם הגט ניתן.

מהרי"ו, כל בו: תמיד יכתוב "יום".

אולם סייג **מהרי"ו** שאם כתב ימים במקום "יום" יצא בשעת הדחק

גיטין בימי ה**ב"י** כותבים "יום" עד 20, מ21 והלאה כותבים "ימים"

אם החסיר את המילה ימים

בשו"ת **גבורת אנשים** נטה להקל (יש דוגמאות בתנ"ך)

אבל **מהר"ם כץ** החמיר עד מספר 5, כדי שלא יטעו בשבועות.

ח"מ וכן אם כתב "יום" במקום "ימים" לא פוסל בדיעבד

ירח

משמע מה**שו"ע** לאורך הסימן שיש לכתוב את המילה ירח

פת"ש הכשיר בדיעבד אם כתב חודש.

	0-10	11-20	21- והלאה
כלבו, מרדכי, מהר"י וויל וד"מ	יום	יום	יום
הגמ"ר	ימים	יום	יום
גיטין בב"י	יום	יום	ימים

@אבן מלכה מרכז מיכל

כתיבת שמות החודשים

שמות חודשים שונים

כסלו

תרוה"ד: יש שהסתפקו האם לכתוב כסלו או כיסלו, ולכן נמנעו לתת גיטין בחודש זה

הוא הכריע לכתוב כסלו. ו**הב"י** הכריע שיש לכתוב כסלו כי כך היא כתובה בתנ"ך, וכ"כ **סדר גיטין**.

רמ"א: כסלו עם י' אחת.

ח"מ הכשיר בדיעבד, שכך כותבים בארמית.

שאר חודשים

סדר גיטין: ניסן מלא, אייר בשני י', סיון מלא י', תמוז מלא, אלול מלא, תשרי מלא, מר חשון בו' אחד.

כך פסק **הרמ"א**.

החודשים אלא ירח א, ירח ב – כשר כמו בתורה.
ב. "לירח מנחם" במקום מנחם אב – כשר, הכוונה ברורה.
ג. כתב "חשון" ולא מר חשון – כשר.
ד. הסתפק אם כאשר כתב "מר -חשון "במילים נפרדות יש להכשיר, וגם אם נאמר שזה כשר, יש להסתפק האם

אייר

סדר גיטין: אייר בשני י'

מהרי"ל דרש לתת שני גיטין בגלל זה.

ר' **הלל** שהיה נמנע לתת גט בחודש אייר בגלל זה,

רמ"א: אייר בשני י', ואם כתב איר בי' אחת יש לפסול את הגט, פרט לשעת הדחק.
ועוד הזכיר שיש נמנעים לתת גט בחודש אייר, אבל בשעת הדחק אפשר לתת ולכתוב בשני י'.

כתבו איר בי' אחת

תורת גיטין: הרמ"א פסל לכתחילה במקרה שכתב איר בי' אחת למרות שקבע ה**ב"ש** שאם השמיט אות שלא משנה את המשמעות (שי ולא ששי) – הגט כשר. הסביר שפסלו אותו כדי למנוע טעות ולהבא.

ח"מ: אם נתנו גט בחודש אייר וכתבו בי' אחת, אם לא עבר זמן רב מהנתינה צריך לתת שוב, בתנאי שלא יצא לעז על בית הדין.

אדר ראשון ושני

נדרים סג, א: ר' מאיר: אדר ראשון ואדר סתם.

כך פסק **הרמב"ם**.

ב"ח נטה לשיטתו

אדר סתם במקום ראשון

ב"ש: אם כתב סתם הרמב"ם לא יפסול, שהרי הגט מייצג תאריך מאוחר מהאמת.

ר' יהודה: אדר סתם ואדר שני.

רא"ש, **טור ומרדכי פסקו** כר' מאיר.

שו"ע: אדר ראשון ואדר שני.

אדר סתם – במקום שני

ר"ן: לכן אם כתב "אדר סתם" בשני – פסול, כיוון שהקדים.

רמ"א: אם כתב בשני אדר סתם – פסול.

@אגלה מלא תורה

כתיבת השנים

מניין – זכר או נקבה

טור: יש לכתוב את מניין השנים בלשון נקבה – חמשת אלפים ואחת\ושתים\עשרים ושלש.

- כך פסק **השו"ע**.
- רמ"א הוסיף שאם שינה ללשון זכר כשר.
  - **ח"מ וב"ש** הסתפקו האם יש להכשיר כאשר כתב אחת במקום אחד או להיפך.
    - **תורת גיטין** – בכתיבת הזמן אין לפסול כאשר אין טעות בהבנה.
  - גימטריא רמוזה
    - **גט פשוט** – אם כתבו תאריכים בצורת גימטריא – כשר טו"ב במקום י"ז וכנפסוק הרומז לשנה
    - **פת"ש** – לא ראוי למהר לתת גט כזה.

כתיב מלא / חסר

סדר גיטין: יש לכתוב שלשה בכתיב חסר, וגם חמשה ושמנה בכתיב כזה (לא מעכב).

- כך פסק **הרמ"א**, והכשיר גם כאשר כתב בצורת גימטריא – תשפ"א או לא כתב את האות ב' בתחילה.
  - **לבוש**: רק בשעת דחק.
  - **ב"ש**: אפילו אם לא ניתן וזו לא שעת דחק.

מניין – מהקטן או מהגדול

- **סמ"ק והגהות מרדכי**: עד 20 הקטן קודם (ארבע עשרה), מעל 20 יש להקדים את המניין הגדול בימים (עשרים ושלוש) ובשנים (חמשת אלפים ארבע מאות ושמונים).
- **כל בו** – המניין המועט קודם בימים (שלשה ועשרים) ובשנים (ארבע מאות וחמשת אלפים).
- **טור**: בימים יש להקדים את המרובה תמיד (שלש עשרה ושלושה ועשרים) ובשנים מעל 20 א המרובה (חמשת אלפים וארבע מאות).
  - כך פסק השו"ע, רמ"א הכשיר אם שינה את הסדר.
    - מס השנים – כמו שסופרים בימינו
      - דיוק במספרים גדולים
        - פר"ח: יש לכתוב "חמשים" עם י' אחת.
        - **פנים מאירות:** "שמנים" חסר (כך כתוב ברוב המקומות במסורה) וכך יש לעשות בשאר הספקות.
    - ימי החודש כמו ספירת העומר

@אגלים מלא הנרתק

שאלות מבחנים

מבחני הרבנות הראשית לישראל

תמוז תשע"ד

שאלה י. *כתובה

באר מושגים דלהלן ובאר אלו מהם מעכבים את הנישואין: [אין צורך לציין מקורות]

א. נדוניה.
ב. נכסי צאן ברזל.
ג. נכסי מלוג.
ד. עיקר כתובה.
ה. תוספת כתובה.

חשון תשע"ה

שאלה ח. *החופה

השב בקצרה: [דין מנומק ללא מקורות]

א. באיזה שלב בחופה יחתמו העדים על הכתובה? והאם זה לעיכובא? נמק!
ב. כתובה - שהתגלתה כפסולה, האם יש לערוך החופה בשנית?
ג. קידושין - שהתבררו כפסולים, האם יש לערוך כתובה בשנית?
ד. ההתחייבויות בכתובה - האם חלים אף בלא מעשה קניין?

תשרי תשע"ו

שאלה י. קנין בחופה:

האם חייבים לעשות קניין עם החתן על התחייבויותיו בחופה? נמק!

תשרי תשע"ו

שאלה ו. תחליף לטבעת ולכתובה:

כיצד ינהג מסדר קידושין כשבשעת החופה התברר:

א. שהחתן שכח את טבעת הנישואים בבית?
ב. התקלקלה הכתובה ואי אפשר להשיג אחרת?

תשרי תשע"ו

שאלה ה. נוסח הכתובה:

מהם ההבדלים בין כתובה כפי מנהג אשכנז לכתובה כמנהג ספרד?

@אלה מלכה מוסרי

ניסן תשע"ו

שאלה ט. *מסדר הקידושין [השב בקצרה]

א. כמסדר קידושין האם מחובתך לטעום מכוס האירוסין או מכוס הנישואין? נמק!
ב. כתוב תאריך זה: "יום ה' לי אדר א' תשע"ו" הקפד על לשון זכר/נקיבה, כתיב מלא/חסר.
ג. מסדר קידושין המקבל משכורת מהרבנות, האם יש לפסול עדותו מדין עדות בשכר ומדוע?
ד. כיצד תנהג בנישואי נידה?
ה. כתובה הנערכת ביום, כשהחופה נעשית בלילה, כיצד תנהג לגבי: מעשה הקניין, חתימת העדים, ציון התאריך?
ו. הקרובים למסדר הקידושין, האם כשרים לשמש כעדים לקידושין?

ניסן תשע"ו

13. נוסח הכתובה

על אלו דגשים בנוסח הכתובה תקפיד, כשלפניך חתן הנוהג כמנהג ספרד/אשכנז?

תשרי תשע"ח

5. כתיבת הכתובה

כיצד תכתוב תואר הכלה במקרים דלהלן: [נמק בקצרה]

א. גרושה. ב. אלמנה. ג. רווקה בעולה. ד. מחזיר גרושתו. ה. התגרשה ואח"כ נתאלמנה. ו. יתומה מאב.

תשרי תשע"ח

3. תחליף לכתובה

לאחר החתונה בשעת לילה מאוחרת, התברר כי הכתובה אבדה האם מותר לחתן להתייחד עם כלתו על סמך:

א. שעבוד מטלטלין או קרקע. ב. התחייבות בעדים. ג. ערב קבלן. ד. מסירת משכון.

אב תשע"ח

13. תשלום הכתובה

א. זוג שהתחתנו בירושלים ומנהג המקום לכתוב כתובה סך עשרים אלף דולר ארה"ב, והחתן אמר למסדר קידושין לכתוב עשרת אלפים דולר ארה"ב, והכלה ומשפחתה לא שמו לב לשינוי, כמה תקבל אם תתאלמן או תתגרש?

ב. זוג שהבעל גר בירושלים והאשה מאירופה איזה סכום כתובה יתן לה כמנהג ירושלים או כמנהג אירופה?

ג. סיכמו לגור שנתיים בירושלים ואח"כ באירופה והחתונה היתה בירושלים, ונתגרשו תוך זמן של השנתיים או אח"כ כמה יתן?

אב תשע"ח

6. מחלה על כתובתה

א. אשה שמחלה לבעלה כתובתה בע"פ או בכתב האם מועיל ופטור מהכתובה או לא. כשמגרשה מיד או ממשיך לדור עמה.
ב. ובאופן שחוזר וכותב לה האם יכתוב לה הסכום כמאז לבתולה מאתיים או כעכשיו שהיא כבר בעולה ויכתוב לה רק מנה.
ג. והאם יכתוב שוב תוספת כמו בכתובה הראשונה.
ד. באופן שהמחילה לא הועילה, האם צריך לחזור ולכתוב לה או לסמוך על הכתובה הראשונה.
ה. כשכותב לה שוב מאיזה זמן יכתוב לה?

@אלמנה מלכותית

ניסן תשע"ט

12. כתיבת הגט

א. באיזה כתב כותבים הגט לכתחילה ובדיעבד ובאיזה לשון.

ב. כתב חלק מהגט בכתב מרובע כמו שלנו וחלק בכתב אשורית, מה הדין מעיקר הדין ומה נהגו.

ג. הסופר הקבוע שיודע לכתוב בארמית, ממהר, האם מותר לכתוב חלק בארמית וחלק בלשון הקודש.

ד. האם דיני הכתיבה הנ"ל הוא גם על העדים או שהם יחתמו איך שהם רגילים ואף בכתב אנגלית.

ה. כשאין סופר היודע ארמית ואין ברירה, מה יכתבו, בעברית כתב מרובע או עברית כתב עגול.

ניסן תשע"ט

8. תאריכים בגט

א. האם כותבים גט בר"ח (כשר"ח רק יום אחד) לכתחילה ומה הטעם.

ב. כשצריך ליתן בר"ח איך יכתבו למעשה.

ג. כשר"ח שני ימים האם יכתבו גט, ובאיזה יום יותר חמור.

@אגלה מלא חכמה